رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٩٠ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٨٧١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٣هـ

الموضوعات

غرامات - بلدية - مخالفات البناء - مخلّفات البناء - وضع مخلّفات البناء في أراضي الغير والأماكن العامة - تباعد المدة الزمنية بين انتهاء البناء وضبط المخالفة - بيع المرخص له للبناء - انتفاء تعلق المخالفة بالمرخص له - المعتبر في نسبة مخالفات البناء.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لقاء وضع مخلّفات بناء في أراضي الغير والأماكن العامة - الثابت قيام المدعى عليها بنسبة المخالفة للمدعي بعد سنتين من انتهاء البناء، وبعد مدة من بيع العقار؛ مما يتقرر معه عدم صحّة نسبة المخالفة للمدعي - المعتبر في نسبة مخالفات البناء أن تكون شخصيّة في حقّ من صدرت منه عيناً، وأن تكون مرتبطة ببناء لا يزال تحت ملكه وتصرّفه المعتبر نظاماً - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوقائع

تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢هـ، يطلب فيها الحكم بإلغاء المخالفة الصادرة عن المدعى عليها برقم (١٠٠٠٠٠٠٣٦٨٩٩٥٤) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، المتضمن: تغريم المدعي مبلغاً قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال؛ لقاء وضع مخلّفات البناء في أراضي الغير والأماكن العامة. وجاء في صحيفة الدعوى بياناً لها: أن المدعي تقدّم بتظلّمه للجنة التظلمات والشكاوى الناتجة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية، وأصدرت اللجنة قرارها رقم (٣١١/ ل ت) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٣هـ بعدم قبول طلب التظلّم. وبقيد الطلب دعوى بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، وإحالتها إلى الدائرة، قامت الدائرة بنظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، وفيها: أكّد المدعي على طلبه وفق ما ورد أعلاه .وبطلب الإجابة من المدعى عليها، قدّم ممثلها مذكرة الدفاع التي تضمنت: أنّه تم رصد المخالفة عن طريق زيارة مراقب البلدية للموقع، واتضح وجود كثبان رمليّة ملقاة في الطريق -مرفق صورة للمخالفة-، وعليه صدرت الغرامة على رخصة البناء المسجلة باسم المدعي، وانتهى إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. وتعقيباً على ذلك: أوضح المدعي بأن المخالفة المحرّرة صادرة في عام ١٤٤٤هـ، والموقع -محل المخالفة- قد تم الفراغ من بنائه كاملاً عام ١٤٤٢هـ، وكلّ ما نتج عن البناء من مخلّفات في

ذلك الوقت تم التخلّص منها في حينه، وذلك عن طريق مؤسسة متخصصة في هذا الشأن، وأضاف: أنّ العقار محل المخالفة تم بيعه وإفراغه لصالح المشتري في عام ١٤٤٢هـ، وانتهى إلى طلبه الحكم بإلغاء المخالفة. ونظراً لما رأته الدائرة من صلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا مبنياً على ما سلف من الوقائع، وما يلي من الأسباب.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء المخالفة الصادرة عن المدعى عليها برقم (١٠٠٠٠٠٠٣٦٨٩٩٥٤) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، المتضمن تغريم المدعي مبلغاً قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال لقاء وضع مخلّفات البناء في أراضي الغير والأماكن العامة؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن

اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث نصت المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "...٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً..."، وحيث صدر القرار محل التظلم في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، وتظلم منه أمام لجنة التظلمات والشكاوى الناتجة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية، وصدر قرار اللجنة في تاريخ ١٤٤٤/٤/٢٣هـ، وتقدّم

بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢هـ؛ عليه فإنّ الدائرة تخلص إلى أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فلما كان القضاء الإداري هو جهة الفصل الناظرة للقرارات الصادرة من جهة الإدارة متى ما تم الطعن عليها بأحد الطعون الموجبة لإلغائها، ومن ثم تكون هذه القرارات تحت نظر القضاء الذي يسبغ عليها وصف المشروعية حال خلوها من القوادح الشكلية والموضوعية التي تعتريها، أو يقضي بإلغائها حال مخالفتها للنظم واللوائح المرعية أو عدم اتباعها للنهج النظامي والإجرائي اللازم لوصفها بالصحة .وبتنزيل ذلك على الواقعة الماثلة، فإنّ المدعى عليها أسّست الغرامة الصادرة على المدعي بناءً على ارتكابه مخالفة تمثّلت في وجود مخلّفات البناء ملقاة على الطريق؛ مما خالف معه لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ. وبفحص الدائرة لأوراق الدعوى ومستنداتها، فإنّ الظاهر منها أنّه لا ارتباط بين المدعي وبين مخلّفات البناء الملقاة على الطريق لوجهين: الوجه الأول: أنّ المخالفة محل الدعوى تضمنت وجود (كثبان رملية ملقاة على الطريق)، وهي مما يُستخدم في البناء، وقد صدرت المخالفة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، بينما الثابت انتهاء المدعي من البناء في عام ١٤٤٢هـ، مما يظهر معه أنّه لا ارتباط بين مخلّفات البناء الموضوعة على الطريق وبين عقار المدعي؛ لتباعد المدة الزمنيّة بينهما. الوجه الثاني: وعلى فرض ارتباط مخلّفات البناء بالعقار الموضوعة أمامه فإنّه لا علاقة للمدعي بذلك؛ إذ المخالفة صادرةٌ بتاريخ حديث، بينما المدعي قد

باع عقاره في تاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ؛ وذلك بموجب انتقال الملكيّة الصادر به الصك الإلكتروني رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ؛ مما يتبيّن معه عدم صحّة نسبة المخالفة للمدعي؛ لعدم ارتباطها به شخصاً ومحلاً. ولا ينال من ذلك القول بأنّ تسجيل المخالفة ونسبتها لمن صدرت عنه تكون وفقاً للاسم المسجّل في رخصة البناء؛ إذ العبرة في نسبة المخالفة هنا من عدمها أن تكون شخصيّة في حقّ من صدرت منه عيناً، وأن تكون مرتبطة ببناء لا يزال تحت ملكه وتصرّفه المعتبر نظاماً؛ الأمر الذي يتبيّن معه أن قرار المدعى عليها بتغريم المدعي قد شابه عيب السبب في عدم صحة صدوره ممن نُسبت له، وعيب المحل المتمثّل في عدم التحقّق من مدى ملكيّة المدعي للعقار الناتج عنه مخلّفات البناء من عدمه، وتنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بالمنطوق أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء المخالفة الصادرة عن أمانة محافظة الطائف رقم (١٠٠٠٠٠٠٣٦٨٩٩٥٤) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.